



訴願決定書

案 號： 1101120159
要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願
發文日期： 民國 110 年 03 月 26 日
發文字號： 新北府訴決字第 1100254642 號
相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條
民法 第 1089 條
訴願法 第 19、20、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1101120159 號

訴願人 陳○文

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 110 年 1 月 11 日新北環稽字第 00-000-000029 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按能獨立以法律行為負義務者，有訴願能力。無訴願能力人應由其法定代理人代為訴願行為。**訴願人無訴願能力**而未由法定代理人代為訴願行為，經通知補正逾期不補正者，應為**不受理**之決定，分別為訴願法第 19 條、第 20 條第 1 項及第 77 條第 4 款所明定。
- 二、次按行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」、第 73 條第 1 項規定：「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」。
- 三、另依民法第 1089 條第 1 項規定：「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時，由他方行使之。父母不能共同負擔義務時，由有能力者負擔之。」。
- 四、查本案訴願人為民國（下同）00 年 0 月 00 日出生，迄今未滿 20 歲，尚不能獨立以法律行為負義務，而無訴願能力，惟以本人名義就首揭裁處書提起訴願。本府前於 110 年 2 月 5 日以新北府訴行字第 1100257773 號函，命訴願人於文到之次日起 20 日內補正本件訴願人之法定代理人即父母陳○成、顏○，經中華郵政股份有限公司於 110 年 2 月 8 日送達至訴願人戶籍地（桃園市○○區○○路 12 之 8 號 11 樓），並由應送達處所接收郵件人員（○○○社區管理委員會）蓋章收受，此有送達證書附卷可稽，揆諸行政程序法第 73 條第 1 項規定，已生合法送達之效力。是本件核計其 20 日之補正期間，應自 110 年 2 月 9 日起算，因訴願人戶籍地位於桃園市，可扣除 3 日在途期間，其補正期間應至 110 年 3 月 3 日屆滿，惟訴願人逾期仍未補正，依前揭訴願法之規定，本件訴願應不予受理。
- 五、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 4 款規定，決定如主文

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如不服原處分，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 3 月 26 日